ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО СУБПОДРЯДА № {{НОМЕР}}

{{МЕСТО}} {{ДАТА}}

{{ГЕНПОДРЯДЧИК: ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, ОГРН, ИНН}}, в лице {{ДОЛЖНОСТЬ, ФИО}}, действующего на основании {{...}}, далее «Генподрядчик», и {{СУБПОДРЯДЧИК: ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, ОГРН, ИНН}}, в лице {{ДОЛЖНОСТЬ, ФИО}}, действующего на основании {{...}}, далее «Субподрядчик», согласовали:

1. Предмет, документы и границы работ

1.1. Субподрядчик выполняет собственными силами или с привлечением согласованных лиц работы по объекту {{АДРЕС, НАЗВАНИЕ, УЧАСТОК}}, передаёт результат и относящуюся к нему исполнительную документацию, а Генподрядчик принимает результат и оплачивает его.

1.2. Состав, единицы измерения, количество и исключения из объёма приведены в Приложении № 1; этапы — в Приложении № 2. Расценки и стоимость работ закреплены в согласованной сторонами смете № {{НОМЕР_СМЕТЫ}} от {{ДАТА_СМЕТЫ}}, являющейся приложением к Договору. Перечень применимых чертежей, разделов проекта и их редакций: {{ПЕРЕЧЕНЬ_РЕКВИЗИТОВ}}. При расхождении документов стороны письменно согласуют соответствующую позицию до выполнения затронутых работ.

1.3. Работы за пределами согласованного объёма не включены в цену автоматически. Обнаружение необходимости дополнительных работ фиксируется уведомлением с объёмом, ценой и влиянием на срок; решение и изменение цены оформляются до выполнения, с учётом ст. 743 ГК РФ. Немедленные действия в интересах Генподрядчика фиксируются отдельно с обоснованием обстоятельств и доказательствами.

2. Исходные условия и обязанности сторон

2.1. Генподрядчик передаёт по акту фронт работ, доступ, согласованную проектную документацию и исходные данные до {{ДАТА / СОБЫТИЕ}}. В акте указываются состояние участка, предшествующие работы, ограничения, точки подключения и замечания.

2.2. Субподрядчик назначает ответственного {{...}}, ведёт предусмотренные проектом и договором журналы, извещает о скрываемых работах за {{...}} рабочих дней по согласованному каналу и передаёт соответствующие акты и исполнительные схемы.

2.3. При обнаружении обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 716 ГК РФ, Субподрядчик немедленно предупреждает Генподрядчика и приостанавливает затронутые работы до получения его указаний. В предупреждении указываются обстоятельство, затронутый объём, дата обнаружения и последствия продолжения работ. Направление и доставку подтверждают по п. 7.1; акт, журнал и фото прилагаются по применимости. Дальнейшие действия, сроки и расходы определяются по закону и согласованным изменениям.

3. Цена и расчёты

3.1. Цена работ {{СУММА ЦИФРАМИ И ПРОПИСЬЮ}} руб., включая НДС {{СТАВКА И СУММА / ОСНОВАНИЕ БЕЗ НДС}}. Вид цены {{ТВЁРДАЯ / ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ / ПО СОГЛАСОВАННЫМ ЕДИНИЧНЫМ РАСЦЕНКАМ}}. При расчёте по единичным расценкам итог определяется подтверждённым количеством по Приложению № 1 и согласованными изменениями; предел {{...}}.

3.2. Аванс {{...}} руб. уплачивается не позднее {{...}} банковских дней после {{ДОГОВОРНОЕ_СОБЫТИЕ}}. Аванс погашается за счёт стоимости принятых работ по Приложению № 3: {{СУММА_ПРОЦЕНТ_СРОК}}.

3.3. Оплата этапа {{...}} руб. производится в срок {{...}} рабочих дней с даты {{КОНКРЕТНОЕ СОБЫТИЕ: ПОДПИСАНИЕ АКТА / ИНОЕ СОГЛАСОВАННОЕ СОБЫТИЕ}} по Приложению № 3. Дата платежа — зачисление средств на счёт Субподрядчика. Условие о финансировании третьим лицом не изменяет этот срок, если стороны письменно не согласовали иное.

3.4. Дополнительные работы, изменения объёма и расценок оформляются письменным дополнительным соглашением с обновлёнными приложениями. Стоимость неподписанного изменения не включается в расчёт без подтверждённого правового основания.

4. Сроки и изменения

4.1. Начало работ {{ДАТА / СОБЫТИЕ}}, окончание {{ДАТА}}, этапы и последовательность — в Приложении № 2. Сроки передачи фронта, проекта и аванса определены в пунктах 2.1 и 3.2.

4.2. Сторона, обнаружившая препятствие, письменно уведомляет другую в срок {{...}}, указывает начало, затронутые работы, причину и доказательства. Для обстоятельств п. 2.3 действует немедленное предупреждение: общий срок настоящего пункта не разрешает откладывать его. Последствия для сроков и цены фиксируются дополнительным соглашением с обновлённым графиком; установленные законом права сторон сохраняются.

5. Сдача и приёмка

5.1. Порядок уведомления, состав передаваемых документов, осмотр, замечания, повторная проверка и неоспариваемая часть установлены в Приложении № 4. Субподрядчик передаёт уведомление и комплект с описью по согласованному каналу, сохраняя подтверждение получения.

5.2. Генподрядчик приступает к приёмке в порядке ст. 753 ГК РФ. В срок {{...}} рабочих дней после получения комплекта стороны оформляют акт либо мотивированный перечень конкретных недостатков и недостающих документов. При отсутствии ответа Субподрядчик фиксирует истечение срока, извещение о приёмке и документы передачи. Основания оформления и последствия одностороннего акта определяются с учётом ст. 753 ГК РФ и обстоятельств сдачи работ.

5.3. Неоспариваемая часть отражается отдельным актом и оплачивается в согласованный срок. Устранение замечаний по спорной части фиксируется с повторным предъявлением результата; недостатки и последствия определяются законом и договором.

6. Качество, гарантии, ответственность

6.1. Качество работ соответствует согласованному проекту, обязательным требованиям и условиям договора. Гарантийный срок {{...}} с {{СОБЫТИЕ}}; порядок сообщения и осмотра недостатков {{...}}. Гарантия и средства защиты определяются применимым законом и согласованными условиями.

6.2. За просрочку оплаты Генподрядчик уплачивает {{...}} % от просроченной суммы за каждый день, но не более {{...}}; за просрочку выполнения работ Субподрядчик уплачивает {{...}} % от цены просроченного этапа за день, но не более {{...}}. Применение санкций требует расчёта и подтверждения основания.

6.3. Гарантийное удержание {{ПРОЦЕНТ, БАЗА, ПРЕДЕЛ / НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ}}, основание и событие возврата {{...}}, срок возврата {{...}} дней. Любое списание в одностороннем порядке из причитающейся Субподрядчику оплаты допускается только в пределах прямо согласованной процедуры и применимого закона после письменного сообщения с основанием, документами и расчётом; спор о сумме фиксируется отдельно. Условия не исключают императивные права сторон.

7. Переписка и споры

7.1. Юридически значимые сообщения направляются {{ЭДО / ПОЧТА / КУРЬЕР / АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ}}. Адреса, уполномоченные лица, момент доставки и порядок подтверждения: {{...}}. Изменение реквизитов сообщается в срок {{...}}.

7.2. Претензия содержит основание, сумму, расчёт и доказательства. Ответ направляется в течение {{СРОК_ОТВЕТА}} календарных дней с даты доставки претензии, определяемой по п. 7.1 Договора. Для денежных споров, указанных в ч. 5 ст. 4 АПК РФ, обращение в арбитражный суд допускается по истечении 30 календарных дней со дня направления претензии, если иной срок и (или) порядок прямо не установлен законом или договором. Срок ответа в первом предложении сам по себе не изменяет этот срок ожидания. Предусмотренные законом исключения сохраняются. Спор рассматривается компетентным судом по правилам подсудности.

7.3. Изменения договора действуют после подписания уполномоченными представителями, включая ЭДО при согласованном порядке. Согласованный сторонами протокол разногласий № {{...}} от {{...}} является неотъемлемой частью Договора.

8. Приложения, реквизиты и подписи

Неотъемлемые приложения: № 1 — Перечень работ; № 2 — Календарный план; № 3 — График платежей; № 4 — Порядок сдачи и приёмки; № 5 — Смета № {{НОМЕР_СМЕТЫ}} от {{ДАТА_СМЕТЫ}}; перечень проектной документации {{...}}. Стороны подписывают заполненные приложения вместе с Договором.

Генподрядчик: {{ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС, ИНН, ОГРН, БАНК, СЧЁТ, БИК}}.

Субподрядчик: {{ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС, ИНН, ОГРН, БАНК, СЧЁТ, БИК}}.

Генподрядчик Должность {{...}} ФИО {{ФИО}} Подпись _____ Дата _____	Субподрядчик Должность {{...}} ФИО {{ФИО}} Подпись _____ Дата _____